

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: 0008450-20.2016.8.26.0050 - **C-270/16**
 Classe - Assunto Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e
 Condutas Afins
 Réu(s/Ré): **PEDRO RICARDO MOURA BAUER**

MM. Juíza de Direito Dra. Maria Paula Cassone Rossi

Vistos.

1. PEDRO RICARDO MOURA BAUER, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, por ter, no dia 03 de fevereiro de 2016, cerca de 11h, na Rua Marli Oliveira Cobra, 500, Cidade Dutra, nesta capital, portado, transportado e trazido consigo, para entrega a consumo de terceira pessoa, ainda que gratuitamente, 100 (cem) papelotes contendo *crack*, substância esta considerada droga, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 03 de março de 2016 (fls. 44/45) e se encontra instruída pelo inquérito policial. O réu foi citado (fls. 57), tendo oferecido resposta à acusação (fls. 60/61). Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 63), em instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se ao ensejo dos debates, oportunidade em que o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, analisando as provas, pugnou pela absolvição. Requereu, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

incidência do redutor do parágrafo 4º, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sem prejuízo do direito ao recurso em em liberdade.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

2. Nada obstante os argumentos deduzidos pela ilustrada Defensoria, procedem os fatos constantes da denúncia.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 2), do boletim de ocorrência (fls. 8/10), do auto de exibição e apreensão (fls. 11), do laudo de constatação (fls. 14), bem assim através do laudo de exame químico toxicológico (fls. 102/103), aliados à prova oral produzida.

A autoria, por seu turno, restou devidamente comprovada.

Brian Stiebler Couto, policial civil, afirmou que estava trafegando pelo local com viatura descaracterizado, tendo visualizado o réu, que já conhecia em razão de ter passado duas ou três vezes pela delegacia onde trabalhava por ato infracional equiparado ao tráfico. Nessas oportunidades, não foi a equipe do depoente que realizou as apreensões. Ficou observando e em determinado momento ele colocou um objeto na região pélvica. Realizaram a abordagem e quando foram verificar se tratava de um saquinho contendo entorpecente. Como a viatura era descaracterizada, ele não conseguiu visualizar a equipe. Toda a droga apreendida estava na região pélvica do réu. O réu começou a falar alto que aquilo não lhe pertencia e que havia acabado de sair de casa. Porém, a residência dele era a uma distância de três quilômetros e meio do local da abordagem. O réu não trazia consigo dinheiro. Foi o depoente quem fez a revista pessoal.

William Domingues, policial civil, afirmou que estavam cumprindo determinação de combate a crime de tráfico de entorpecentes. Com a viatura descaracterizada, diligenciavam pontos conhecidos de venda de droga. O réu estava em um desses pontos, onde o depoente já havia efetuado cerca de quatro prisões. O réu estava em atitude estranha, com um saquinho na mão. Passou um pouco da viela, desembarcaram e voltaram a pé. Contaram com a distração do réu, que estava desatento e conseguiram abordá-lo. Na calça ou bermuda havia um saquinho transparente contendo pedras de crack. O depoente é motorista da viatura; geralmente faz a segurança enquanto seu colega faz a revista. O réu primeiramente disse que era usuário, mas a quantidade – cem pedras – era muito grande. Ele disse que morava naquela região e estava de passagem, mas na verdade ele não estava caminhando, mas parado no local. Sempre faz a pesquisa, não se recorda ao certo da distância, mas o réu não morava ali. A viela admite a passagem até de um carro, mas eles colocam lixeira de ferro. A viela dá acesso à comunidade. O que o réu estava na



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

mão anteriormente, quando da passagem da viatura, poderia ser o saquinho de entorpecentes; mas o que pode afirmar é que nas vestes dele foi encontrado o saquinho com as drogas. Pelo sistema RDO foram constatadas cinco passagens quando menor por tráfico de drogas. Com o policial Brian Couto o depoente trabalha há quatro anos. Não se recorda de ter visto o réu anteriormente.

O réu, em interrogatório, negou a imputação.

Pese embora a versão deduzida ao ensejo do interrogatório judicial, no caso concreto, a traficância restou bem caracterizada, diante da diversidade e da quantidade de entorpecente, bem assim da forma pela qual acondicionado e, por fim, da atitude do réu frente à presença policial. Assim, os autos se ressentem de elementos concretos capazes de conferir suporte à versão apresentada pelo denunciado, a qual se encontra isolada nos autos.

Nada há de concreto, por outro lado, a infirmar o depoimento dos policiais civis. Consigne-se, neste aspecto, o seguinte julgado, emanado do Superior Tribunal de Justiça: *“Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida – 24 (vinte e quatro) invólucros com crack – revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio”* (HC 162131/ES – Rel. Min. Og Fernandes – 6ª Turma – J. 25/05/2010 – Dje 21/06/2010 – g.n.).

Neste contexto, evidenciadas a autoria e a materialidade do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena.

Em vista do que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em *cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa, no valor unitário mínimo legal*. Na segunda fase de fixação da pena, à minguia de circunstâncias agravantes, e considerando que as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade não tem o condão de reduzir a pena abaixo do patamar mínimo legal, mantenho a pena como originariamente fixada. Incidente, por fim, a causa de diminuição capitulada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, já que o agente é primário, não havendo, de resto, prova de que se dedique às atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, reduzo a reprimenda de dois terços, resultando em *um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias multa, no valor unitário mínimo legal*, a qual torno definitiva.

3. Posto isso, CONDENO o réu PEDRO RICARDO MOURA BAUER, qualificado nos autos, as penas de *um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias multa, no valor unitário mínimo legal*, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Embora se trate de delito equiparado a hediondo, não traz em seu bojo violência ou grave ameaça, sendo certo que, à vista da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, declarando, por maioria de votos, de forma incidental a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, de modo a afastar a obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, impõe-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto nos artigos 59 e 33, da legislação substantiva penal.

E, neste aspecto, tendo em vista a quantidade de pena imposta, aliada à primariedade, tem-se por imperativa a fixação de regime prisional aberto.

Por outro lado, revela-se incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da reprimenda, insuficientes à prevenção e à repressão à conduta, ou seja, em razão da ausência dos pressupostos estabelecidos nos artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal. Saliente-se, neste aspecto, que se cuida de delito cuja gravidade é indiscutível, já que, embora não seja revestido de violência, enseja inúmeros malefícios à sociedade, seja sob o aspecto da saúde pública, seja por propiciar a prática de outros delitos, em especial contra o patrimônio, trazendo insegurança à família e à sociedade.

Tendo em vista a medida imposta, faculta-se o direito a recurso em liberdade, expedindo-se em favor do réu alvará de soltura clausulado, com a observância das formalidades legais.

Publicada em audiência, R.I.C.

São Paulo, 09 de janeiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**